

1524240-08.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... se tratando de crime de furto, e não roubo, tendo que o crime restou apenas tentado, e não consumado.

Anoto, ainda, que os documentos abaixo mencionados (observando que a Folha de Antecedentes é o documento no qual são inseridas as informações de execução criminal dos feitos que tramitam no sistema Sivec), apontam, de relevante, a seguinte situação (caracterizando maus antecedentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1524240-08.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524240-08.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

RODRIGO ALVES COSTA

Vistos, etc.

Rodrigo Alves Costa, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 155, caput, do Código Penal, nos seguintes termos:

"O Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições, vem oferecer denúncia contra RODRIGO ALVES COSTA, qualificado nestes autos, em razão dos fatos a seguir descritos.

Consta destes autos que, em 26 de outubro de 2022, por volta das 16 horas, no interior de um vagão de trem que estava parado na Estação da Luz, situada na Praça da Luz, 01, Bom Retiro, nesta cidade e comarca, RODRIGO ALVES DA COSTA removeu o telefone celular Xiaomi Note 9, que a passageira Marian Cristina do Prado Martiro trazia no bolso, e subtraiu esse bem para si.

A vítima, que notou mencionada subtração, solicitou auxílio a agentes de segurança de referida estação, os quais detiveram o ora denunciado e recuperaram o telefone celular subtraído.

Ante o exposto, RODRIGO ALVES COSTA está no art. 155, caput, do Código Penal. "

A denúncia foi recebida (fls.95/96), houve defesa (fls. 129), e o recebimento foi ratificado (fls. 130). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) acusado(a)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas, mas reconhecendo-se a modalidade tentada do delito.

A vítima, ouvida em juízo, confirmou que percebeu o celular sendo tirado do seu bolso pelo réu, que entrou no trem, e passou a acompanhá-lo, até que solicitou a ajuda dos guardas que o abordaram, momento em que ele dispensou o aparelho.

E o guarda ouvido confirmou que foi abordado pela vítima, que apontou o réu, o qual estava na posse do aparelho subtraído.

Por fim, o próprio réu admitiu em juízo a prática dos fatos, restando assim a acusação incontroversa.

Porém, tendo a vítima percebido o momento da subtração, e acompanhado o réu até que abordado e o celular recuperado, não o perdendo de vista, e em se tratando de crime de furto, e não roubo, tendo que o crime restou apenas tentado, e não consumado.

Anoto, ainda, que os documentos abaixo mencionados (observando que a Folha de Antecedentes é o documento no qual são inseridas as informações de execução criminal dos feitos que tramitam no sistema Sivec), apontam, de relevante, a seguinte situação (caracterizando maus antecedentes as condenações definitivas com pena extinta mais de 5 anos antes do fato, ou por fatos anteriores ao crime destes autos, mas com trânsito em julgado da condenação posterior; e reincidência as condenações anteriores por crime, não decorrido o prazo depurador):

Ré(u): RODRIGO - fls. 119/120

Vara

nº do proc.

nº da exec.

(se houver)

art. princip.

Situação

Antec.

Reinc.

27ª

1501533-80.2021.8.26.0228

155

X

1ª Poá

0012351-02.2008.8.26.0462

155

X

Assim, certa a condenação, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, praticado em estação de transporte coletivo, resta evidente a maior gravidade, já que é local frequentado por milhares de pessoas, e a prática de crimes ali pode vir a gerar tumultos provocando atrasos em todo o sistema, sendo certo que é, portanto, crime mais grave, e denota personalidade muito mais audaciosa, do que um crime praticado em plena via pública. Por isso, e observados os maus antecedentes, fixo a pena base em um sexto acima do piso legal.

E condenação anterior, ainda que superados os 5 anos da extinção, caracterizam, sim, maus antecedentes, como reconhecido pela jurisprudência, até porque o contrário implicaria na confusão entre os institutos da reincidência e dos maus antecedentes, já que não haveria distinção entre eles, quando é certo que são figuras diferentes.

Presente, ainda, a agravante da reincidência, compenso-a com a atenuante da confissão.

E cabe observar que não há qualquer vedação ao reconhecimento tanto dos maus antecedentes como da reincidência, desde que considerados com base em certidões por condenações distintas. São institutos diversos, com requisitos e consequências diferentes, não se confundindo. Uma pessoa pode ser portadora de maus antecedentes, sem ser reincidente. E pode ser reincidente por apenas uma condenação anterior, sem

assim caracterizar também maus antecedentes. Não se confundem, portanto, sendo possível a cumulação de tais circunstâncias quando da dosimetria da pena, o que, na verdade, apenas atende o comando constitucional de individualização das penas, não havendo dúvida de que merece uma sanção maior quem é recalcitrante na prática de delitos, e ainda mais severa quem demonstra ter uma vida inteira voltada ao envolvimento com o ilícito. Nesse sentido, a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 61, I, DO CP. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há se falar em bis in idem pela aplicação da agravante da reincidência e pela consideração de maus antecedentes, se existem várias condenações com trânsito em julgado, podendo umas serem consideradas na primeira fase e outras na segunda.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1067537/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, REPDJe 26/09/2011, DJe 15/08/2011)

Pela tentativa, muito se aproximando da consumação, reduzo a pena em um terço. Pela reincidência específica, resta descabida a substituição da pena, devendo o regime inicial ser o fechado, observados ainda os maus antecedentes e as circunstâncias acima mencionadas, tudo denotando ser pessoa voltada ao crime, até porque no ano passado já tinha sido preso e condenado justamente por outro furto de celular em estação de trem. Observo, ainda, não ter decorrido tempo de prisão cautelar que justificasse a fixação de regime mais brando como inicial.

Isto posto, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar Rodrigo Alves Costa, qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) no artigo 155, caput, c.c. 14, II, do Código Penal, à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 7 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena.

Tendo o réu respondido ao feito custodiado, e restando reforçadas por esta sentença as razões que levaram anteriormente a sua custódia cautelar, sendo reincidente, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se ofício de recomendação.

Custas pelo(a)(s) condenado(a)(s), na forma do artigo 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03, observando que a gratuidade decorrente da atuação da Defensoria Pública não exclui a responsabilidade final, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei nº 13.105/15, que modificou a Lei nº 1.060/50, e que só se efetiva, por ser executada como dívida de valor, sobre o patrimônio do devedor, não implicando em nenhum risco à sua subsistência, podendo ser cobrada se demonstrada alteração de situação econômica.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA